R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro,

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 79982** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2018**, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 18 novembre 2021, vertente

T R A

Parte_1 **e** *Parte_2* elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cassiodoro, n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Porretta che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICI

E

Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cisterna di Latina, alla via Nino Bixio, n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo De Marinis che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Graziano Calogero, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per le attrici: *"... 1. accertare e dichiarare il diritto delle Sig.re* *Pt_1* *e* *Parte_2* *a conseguire la propria quota dell'eredità della Sig.ra* *Persona_1* *sia per legge, sia per testamento, provvedendo con ordinanza ex art. 785 c.p.c.; 2. nominare un Consulente tecnico affinché, in suo ausilio, proceda: a) alla formazione della massa ereditaria, previa ricerca ed*

accertamento della sua reale consistenza e del suo valore alla data di apertura della successione, avuto particolare riguardo ai beni ed ai crediti che il convenuto ha scelto di prelevare dalla massa ereditaria, o di trattenere direttamente per sé avendone la materiale detenzione, o di celare nel corso delle attività di ricostruzione della massa attiva, b) alla cura delle operazioni di stima del relictum ex art. 726 c.c. finalizzate alla formazione delle singole porzioni tra i coeredi condividenti, previa collazione ed imputazione ex art. 724 c.c. di quanto il coniuge ha ricevuto in donazione diretta o indiretta dalla de cuius, e di quanto costui ha già asportato dalla massa ereditaria a proprio esclusivo beneficio, eseguiti ove necessario i prelevamenti dalla massa ereditaria a norma dell'art. 725 c.c., c) alla predisposizione di un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., in ausilio del Giudice, volto all'attribuzione ai coeredi di lotti di valore proporzionale a quello delle rispettive quote, nel rispetto delle disposizioni di ultima volontà espresse dalla Sig.ra *[...]* *Per_1* *nel proprio testamento olografo redatto in data 04.12.2015 e pubblicato in data 21.03.2016, nonché nel rispetto delle quote di legittima indicate nella narrativa dell'atto di citazione e desunte dalla legge; 3. ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria della Sig.ra* *[...]* *Per_1* *esistente sia sul complesso dei beni descritti nella narrativa dell'atto di citazione e delle presenti memorie, sia sui beni ulteriormente rinvenuti od accertati come esistenti da parte dell'esperto incaricato dal Tribunale, con conseguente attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante in virtù di disposizioni testamentarie e di legge, in ragione del progetto di divisione che sarà elaborato con l'ausilio del nominando Consulente, indicando sin d'ora la disponibilità delle Sig.re* *Parte_1* *e* *Parte_2* *sia a comprendere l'intero complesso immobiliare di Via del Fosso della Castelluccia n. 146/46 all'interno della porzione ereditaria del Sig.* *Controparte_1* *a norma dell'art. 720 c.c., purché quest'ultimo provveda al previo conguaglio reale in denaro in favore delle attrici, sia a procedere alla sua vendita all'incanto ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di*

Professionista all'uopo delegato, con conseguente ripartizione del ricavato in ragione del valore delle rispettive quote; 4. ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed all'Ufficio Provinciale del Territorio di curare le conseguenti volture catastali; 5. porre a carico del Sig. *Controparte_1* *tutte le spese necessarie per la stima dell'asse relitto, per la formazione delle porzioni tra condividenti e per ogni altra esigenza occorrenda – e ciò sia provvisoriamente all'atto della nomina del Consulente e del conferimento del relativo incarico, sia definitivamente in sentenza – in considerazione del contegno che parte convenuta ha scelto di adottare sin dal periodo antecedente al decesso della Sig.ra* *Persona_1* *e così ininterrottamente sino ad oggi; 6. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. del Sig.* *Controparte_1* *e per l'effetto condannarlo a risarcire alle Sig.re* *Parte_1* *e* *Parte_2* *la somma che il Giudice vorrà equitativamente determinare, con importo come sopra maggiorato e rivalutato; 7. condannare il Sig.* *Controparte_1* *al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, da liquidare in una somma non inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. 55/2014, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge".*

Per il convenuto: *"... in via preliminare e pregiudiziale: a) Ex art. 540 c.c. dichiararsi e riconoscersi preliminarmente che al coniuge, Sig.* *CP_1* *[...]* *, sono riservati i diritti di abitazione sull'intero complesso immobiliare ereditario costituito dalla porzione di villa colonica disposta su tre livelli (piani S1-T-1) dotata di vialetto carrabile di accesso, di piscina privata 12m x 6m, di cantina di pertinenza, di giardino di pertinenza e di terreno agricolo adiacente di proprietà della estensione di Mq. 4336 meglio indicata nel NCEU del Comune di Roma al foglio n. 1161 part. 637 sub 502, 501 e terreno di pertinenza indicato nel NCT al foglio 1161 particella 241, nonché l'uso sui beni mobili che la corredano e nel contempo, che tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente*

sulla quota di riserva del coniuge stesso ed eventualmente sulla quota riservata alle figlie, odierne attrici; b) Dato ancora preliminarmente atto che il coerede, Controparte_1 *, coniuge nel possesso dell'intero immobile sopra descritto ha eseguito anticipazioni per la sua conservazione ovvero per le sue migliorie dal 01.03.2016 fino ad oggi (31.03.2019) per un importo complessivo di Euro 30.000,00= nonché ha provveduto al pagamento di oneri passivi della eredità (tasse, tributi e quant'altro dovuto dalla de cuius per l'anno di imposta 2015-2016) nonché ha affrontato da solo tutte le spese funerarie per un ulteriore importo di Euro 30.000,00= e, così complessivamente di Euro 60.000,00=; che in "sede di divisione, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria può pretendere, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune e per la eredità, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore"; dichiararsi tenute le parti attrici e per l'effetto, condannarsi le stesse a rimborsare al convenuto* Controparte_1 *la somma pro-capite di Euro 15.000,00= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche all'esito di apposita CTU tecnica/contabile; In via principale e nel merito, a) si chiede procedersi alla apertura della divisione ereditaria della* Controparte_2 *in forza del testamento olografo pubblicato il 21.03.2016 Rep. 75537, Fasc. 32365 dal Notaio* Persona_2 *contenente la dichiarazione di ultima volontà della de cuius del 04.12.2015 tra i coeredi testamentari, rappresentati dal coniuge, odierno convenuto, Sig.* Controparte_1 *, e le figlie,* Parte_1 [...] *e* Parte_2 *per così procedere alla formazione della massa ereditaria costituita dai beni relitti + i beni donati in vita - le spese sostenute e si proceda allo scioglimento della comunione ereditaria mediante le operazioni di cui agli artt. 726, 727, 729 c.c. e 789 c.p.c., assegnando agli eredi condividendi le porzioni concrete dell'eredità in proporzione delle loro quote testamentarie; favorendo il più possibile la situazione di possesso esistente e tenendo conto sempre il diritto di abitazione in favore dello* CP_1

con espresso ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza di divisione e di provvedere alle variazioni di legge. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio".

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel luglio del 2018 da *Parte_1* e *Parte_2* al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria formatasi a seguito dell'apertura della successione della loro madre *Persona_1* comunione attualmente costituita da un complesso immobiliare sito in Roma alla via del Fosso della Castelluccia n. 146, int. 46 meglio identificato catastalmente nelle conclusioni sopra trascritte nonché dai mobili che lo arredano, e a cui partecipano esse attrici per la quota di ¼ ciascuna e il convenuto *Controparte_1* coniuge della *de cuius*, per la restante quota di ½. Le attrici hanno altresì chiesto che nelle operazioni divisionali si tenga conto, ai fini della collazione e/o delle imputazioni, di eventuali donazioni compiute in vita dalla defunta nonché di una serie di debiti verso l'eredità gravanti sul convenuto.

Controparte_1 costituitosi in giudizio, non si è opposto allo scioglimento della comunione ma, da un lato, ha escluso di essere debitore di alcunché verso l'eredità, dall'altro ha chiesto che nella ricostruzione della massa da dividere si consideri il proprio diritto di abitazione *ex* art. 540, comma 2, c.c. come gravante sull'intero complesso immobiliare summenzionato e non già, come sostenuto dalle attrici, sulla sola porzione di cespite di fatto utilizzata per le esigenze abitative della famiglia.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue.

È noto che la possibilità di sciogliere la comunione avente ad oggetto diritti reali di godimento su beni immobili – sia ove si proceda in via negoziale, sia ove si segua la strada giudiziaria – è condizionata ad una duplice verifica, quella della "conformità urbanistico-edilizia" del bene, e quella della sua "conformità catastale".

Nel caso di specie entrambe tali verifiche, eseguite in corso di causa tramite l'ausilio di una consulenza tecnica, hanno condotto a risultati ostativi all'accoglimento della domanda divisoria.

Quanto alla "conformità catastale", l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha infatti permesso di accertare che l'immobile di cui trattasi presenta, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, molteplici difformità rispetto alle risultanze del Catasto. Trattasi di difformità particolarmente rilevanti perché si concretano in un disallineamento tra le planimetrie catastali e lo stato dell'immobile quale modificatosi per effetto di interventi edilizi che hanno tra l'altro comportato nuove costruzioni o ampliamenti degli ambienti esistenti (il CTU ha infatti chiarito che le modifiche per le quali sono state richieste, e in parte già ottenute, le concessioni edilizie in sanatoria, non sono state comunicate all'Agenzia delle entrate per l'aggiornamento catastale).

Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità del cespite *de quo* stante il chiaro disposto del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale *"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari"*.

La disposizione menzionata è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore. Ed invero, non è revocabile in dubbio che alle parti sia *"preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito"* (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985, n. 47, Cass., 17.1.2003, n. 630).

L'esclusione della scrittura privata autenticata dall'ambito applicativo della norma è agevolmente spiegabile: il legislatore ha voluto limitare la sanzione della nullità ai soli atti assoggettabili a pubblicità immobiliare, consapevole che la scrittura privata non autenticata, non costituendo titolo per la trascrizione, avrebbe una limitata utilità per chi decidesse di ricorrervi. La sentenza conclusiva del giudizio di divisione è invece trascrivibile sicché, laddove anch'essa fosse esclusa dallo spettro operativo della norma, le parti potrebbero ottenere tutte le utilità che il legislatore ha voluto impedire (ossia il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane non conformi alle risultanze catastali mediante un titolo trascrivibile), con evidente frustrazione della finalità fiscale che anima la normativa in commento, che è quella di contrastare, attraverso la sanzione della nullità di determinati atti dispositivi, fenomeni di evasione fiscale dovuti al mancato allineamento dei dati catastali con la situazione di fatto dell'unità immobiliare quale modificatasi per effetto di interventi edilizi abusivi.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta

determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. *Organizzazione_1* , circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607). Non vi è dubbio, infatti, che le modifiche sopra descritte abbiano addirittura comportato un aumento di volumetria, ossia una tipica modificazione edilizia idonea ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbe certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".

Anche la verifica della "conformità urbanistico-edilizia" ha avuto un esito negativo.

Benché con due recenti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019) la Suprema Corte abbia accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia – ritenendo che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 colpisca soltanto gli atti di scioglimento di comunioni in cui non venga fatta menzione del titolo abilitativo dell'immobile, indipendentemente dal profilo della sua conformità sostanziale al titolo stesso, ovvero che non rechino l'attestazione dell'inizio della sua realizzazione in data anteriore al 1° settembre 1967 – nel caso in esame il consulente tecnico nominato dall'Ufficio ha rilevato che sul terreno in comunione su cui insiste la villa ereditaria sono stati realizzati, con conseguente loro inclusione nella massa da dividere in virtù dei principi in materia di accessione, alcuni manufatti del tutto privi di titoli edilizi: si tratta, in particolare, di una piscina, di una serra e di una casetta di legno senz'altro costruiti dopo il 1967.

Non vi è allora dubbio, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità dianzi citata, che tali abusi siano preclusivi della divisione oggetto della domanda giudiziaria.

Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione non può che essere rigettata. Sono di conseguenza assorbite le istanze di imputazione alla quota ereditaria del convenuto delle somme di cui questi sarebbe debitore verso la defunta e verso la comunione. È infatti noto che l'imputazione dei debiti di cui all'art. 724 c.c., così come la collazione, non costituiscono oggetto di autonoma domanda ma rappresentano mere modalità attraverso cui

si realizza la divisione ereditaria; con la conseguenza che il rigetto della domanda divisionale non può che assorbire, rendendone superfluo l'esame, le istanze di collazione e imputazione ad essa strumentalmente connesse.

Analogamente deve considerarsi assorbita la domanda del convenuto volta ad ottenere l'accertamento dell'esatta estensione del suo diritto di abitazione *ex* art. 540, comma 2, c.p.c.: invero, il carattere unitario del giudizio e, in particolare, la strumentalità della cd. assificazione (cioè dell'individuazione dei beni caduti in comunione) rispetto alle operazioni divisionali in senso proprio preclude la pronuncia anche sulle domande volte all'accertamento della reale consistenza della massa ereditaria da dividere.

Qualora poi la richiesta dello *CP_1* volesse qualificarsi quale vera e propria domanda riconvenzionale diretta ad ottenere un mero accertamento giudiziale del suo diritto, indipendentemente dalla divisione, essa sarebbe comunque inammissibile, essendosi il convenuto costituito solo due giorni prima della prima udienza del 9 maggio 2019, dunque ben oltre i termini decadenziali previsti dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. per la valida proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Non potrebbe poi sostenersi che nella fattispecie la pronuncia di rigetto possa essere limitata alla divisione relativa al solo cespite immobiliare, con conseguente prosecuzione del giudizio in relazione alla divisione di eventuali altri beni (in particolare gli arredi). Ciò in quanto il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti della comunione e comprendere (salva l'ipotesi di omissione per errore di cui all'art. 762 c.c. o per accordo) tutto il compendio ereditario. Il principio della universalità della divisione, dunque, è sì derogabile, ma ciò solo allorché vi sia un'esplicita richiesta in tal senso,

ipotesi non rinvenibile nel caso in esame, laddove le parti non hanno affatto rinunciato alla domanda di divisione dell'intero asse, comprensiva dunque anche del bene immobile.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico delle parti in proporzione alle pacifiche quoti di partecipazione alla comunione.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - rigetta la domanda di scioglimento della comunione, dichiarando assorbite le altre ad essa strumentali e connesse;
2. - dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese legali del giudizio;
3. - pone definitivamente a carico di *Parte_1* , *Parte_2* e *Controparte_1* in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 15 febbraio 2022

Il Giudice

Luigi D'Alessandro